

1513386-67.2021.8.26.0299

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Desacato

Magistrado: Liege Gueldini de Moraes

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... por conta da condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 25), resultando em pena de 08 meses e 05 dias de detenção. Torna-se tal pena definitiva para tal delito.

O regime de cumprimento da pena será o aberto, pois, apesar da reincidência do sentenciado, a quantidade de pena aplicada, somada ao fato de que o crime é de pouca gravidade, e o réu se encontra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1513386-67.2021.8.26.0299 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513386-67.2021.8.26.0299

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Desacato

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3024226/2021 - DEL.POL.JANDIRA,
16901808 - DEL.POL.JANDIRA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ALLAN FRANCISCO LOPES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liege Gueldini de Moraes

Vistos.

Relatório dispensado por força de lei, passo a decidir.

O réu Allan deve ser condenado.

A denúncia narra que no dia 20 de março de 2021, nas circunstâncias ali descritas, o réu foi abordado, tendo desacatado os guardas municipais que procederam à sua abordagem, chamando-os de 'filhos da puta, vai tomar no cu', além de ter se recusado a fornecer os dados concernentes à sua identificação.

O réu negou a prática dos delitos. Alegou nesta data em interrogatório que foi abordado pelos guardas municipais, que, durante a revista, desferiram um chute entre suas pernas para que o acusado as abrisse mais, além de um deles ter 'enforcado' o réu, o que fez com que ele saísse correndo e se recusasse a se identificar. Confirmou que dispensou um cigarro ao chão quando viu a aproximação dos guardas municipais, negando que os tenha xingado.

Ocorre que os guardas municipais ouvidos em audiência como testemunhas confirmaram o teor da acusação.

Com efeito, o GCM Francisco relatou que foram chamados para atender a uma ocorrência de aglomeração, que era proibida por conta da pandemia. Ao chegar ao local, que era conhecido pela venda e consumo de entorpecentes, viram o acusado dispensar algo ao chão, o que entenderam ser suspeito, e resolveram abordá-lo. Na abordagem, o réu estava nervoso, recusou-se a fornecer sua identificação e xingou os guardas, usando palavras de baixo calão.

Depoimento semelhante prestou o GCM Cláudio, que confirmou que o réu usou as expressões 'filho da puta, vai toma no cú'.

É fato que eles não se conheciam antes do fato e não se sabe de qualquer motivo para que os GCMs imputassem ao réu Allan a prática de crimes.

Irrelevante, nesse contexto, que não tenha havido outras testemunhas civis que pudessem confirmar a acusação.

A versão do réu, de que foi agredido fisicamente, ficou isolada e não foi confirmada por qualquer outro elemento de prova.

Questionado se tomou alguma atitude para a apuração correicional da conduta dos GCMs, disse que não o fez por medo de represália.

Mesmo que se considerasse que ele poderia ter receio de tomar alguma atitude para a apuração da conduta dos guardas municipais, o réu Allan alegou que estava acompanhado de um amigo, que poderia ter sido trazido na data de hoje para ser ouvido como testemunha, bem como relatou que sua irmã tem um vídeo da ação dos guardas municipais na data, mas não o juntou aos autos, como poderia ter feito para amparar sua versão para os fatos.

Confirmada a tese acusatória, é evidente que o emprego das expressões mencionadas na denúncia tem o único intuito de desqualificar a função dos agentes públicos, menosprezando-os, durante o exercício de seu mister, afastando-se qualquer outra finalidade com tal comportamento.

Portanto, as teses defensivas devem ser rejeitadas, condenando-se o réu nos exatos termos da denúncia.

PASSO A APLICAR A PENA.

Delito do artigo 331 do Código Penal: ponderando as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, entende-se que o réu tem mau antecedente criminal, consistente em condenação anterior pelo crime do artigo 16, IV, da Lei 10.826/03 (fls. 25), devendo a pena-base ser aumentada de 1/6, chegando-se ao patamar de 07 meses de detenção. Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (1/6), por conta da condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 25), resultando em pena de 08 meses e 05 dias de detenção. Torna-se tal pena definitiva para tal delito.

O regime de cumprimento da pena será o aberto, pois, apesar da reincidência do sentenciado, a quantidade de pena aplicada, somada ao fato de que o crime é de pouca gravidade, e o réu se encontra trabalhando, não se recomenda a aplicação do regime de cumprimento mais severo (semi-aberto).

Não estão presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, inviabilizando a substituição dessa pena por restrição de direitos.

Delito do artigo 68 do decreto-Lei 3.688/41: ponderando as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, entende-se que o réu tem mau antecedente criminal, consistente em condenação anterior pelo crime do artigo 16, IV, da Lei 10826/03 (fls. 25), devendo a pena-base ser aumentada de 1/6, chegando-se ao patamar de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo. Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (1/6), por conta da condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 25), resultando em pena de pagamento de 12 dias-multa no valor unitário mínimo. Torna-se tal pena definitiva para tal delito.

As duas penas devem ser somadas, a teor do artigo 69 do Código penal, resultando em 08 meses e 05 dias de detenção, em regime aberto, e pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação a fim de condenar ALLAN FRANCISCO LOPES, portador do documento de identidade RG número 44930011-SP, à pena de 08 meses e 05 dias de detenção, em regime aberto, e pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário

mínimo (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos), dando-o como incurso nas penas do artigo 331 do Código Penal c.c o artigo 68 do decreto-Lei 3.688/41, na forma do artigo 69 do Código penal.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

Ciência ao MP. Intime-se o réu pessoalmente.

Jandira, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA